

INFORME DE GESTIÓN. 2020/2023.

AGIP.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EMPADRONAMIENTO INMOBILIARIO.

Arq. Juan Luis Gilli.
Subdirector General.

Contenido:

1) FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EMPADRONAMIENTO INMOBILIARIO, METAS Y PLANES ENCARADOS.

2) ACCIONES INICIADAS Y EN DESARROLLO PARA EL LOGRO DE LAS METAS, E INDICADORES DE GESTIÓN.

3) PROYECTOS YA DESARROLLADOS E INDICADORES DE GESTIÓN.

4) FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE HAYAN INCIDIDO EN LOS LOGROS OBTENIDOS.

5) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

1) FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EMPADRONAMIENTO INMOBILIARIO, METAS Y PLANES ENCARADOS.

Realizar las valuaciones fiscales de los inmuebles de la Ciudad con arreglo a las leyes específicas vigentes en la materia, conformando con su empadronamiento, registro y mantenimiento, la base imponible necesaria para emitir los gravámenes inmobiliarios de Ley.

Emitir las Constancias de Empadronamiento.

Entender en la realización de estudios, investigaciones e intervenir en la definición y aplicación de proyectos normativos de empadronamiento fiscal de inmuebles y la determinación de valores, alícuotas fiscales y Metodología de Cálculo de la Valuación Fiscal Homogénea (VFH), del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) y del Valor Locativo de Referencia (VLR).

Confeccionar las Tablas integrales relacionadas a empadronamiento y de aplicación conforme a la fijación de los valores VFH, VIR y VLR de inmuebles de la Ciudad, y mantenimiento de datos y valores actualizados que permitan introducir modificaciones que establezcan las normativas de índole fiscal y tributaria.

Emitir los informes técnicos en la materia que interviene, y elevar los proyectos normativos en cumplimiento de procedimiento preestablecido por el Código Fiscal y los que tengan por finalidad la evaluación y proyección de modificaciones a introducir en los ordenamientos fiscal y tarifario vigentes.

Realizar relevamientos e inspecciones necesarias en inmuebles con objeto de la actualización de novedades catastrales de inclusión en la Base Registral de Empadronamiento de Inmuebles.

Intervenir, coordinar y dirigir procesos, procedimientos, contenidos y aplicación de nuevas implementaciones, actualización, modificaciones y mantenimiento de datos preexistentes en Sistemas informatizados que contengan Bases de Datos, soportes

IF-2024-06566882-GCABA-MGEYA

de información, aplicativos y tablas con datos fiscales económicos o no económicos, gráfica, geográficos, alícuotas y valores sobre bienes inmuebles para asegurar que se actualicen la información.

Coordinar con otros organismos e investigación para el intercambio de información y asesorar a Consejos profesionales sobre aplicación de normas y requisitos de trámites que intervienen de empadronamiento.

2) ACCIONES INICIADAS Y EN DESARROLLO PARA EL LOGRO DE LAS METAS, E INDICADORES DE GESTIÓN.

a) Padrón de Inmuebles.

Ejercicios **2020 a 2022.**

AÑO	SUPERFICIE INCORPORADA AL PADRÓN, M2.
2020	6.016.885
2021	4.882.700
2022	4.555.465
TOTAL AÑOS 2020/22	14.455.050

La totalidad de la superficie incorporada responde a la suma de la superficie nueva, las ampliaciones, y los cambios de destino y categoría.

Ejercicio **2023, (dato a Septiembre).**

En el año 2023 hasta el día 30 de setiembre se incorporaron 3.318.142m2 en concepto de superficie nueva, ampliaciones, y cambios de destino y categoría.

b) CEP: Constitución del Estado Parcelario.

En coordinación con la Dirección de Catastro y en cumplimiento de la Ley N.º 6437 de Catastro, en el mes de febrero de este año, se inició el tratamiento de los requerimientos relacionados con su aplicación en lo referente a la constitución del Estado Parcelario como instancia previa a la inscripción de títulos de dominio correspondientes a las transmisiones de dominio de inmuebles de la Ciudad.

Dichos requerimientos son cursados por los propietarios y el profesional Agrimensor encargado de la tarea.

En ese marco, desde el inicio a la fecha, se han tramitado 667 actuaciones presentadas otorgándose la información solicitada, Valuación Fiscal Homogénea y Empadronamiento

constructivo del inmueble, asimismo en los casos que correspondieron se actualizaron estos valores con la información aportada por el profesional interviniente.

c) Observatorio de valores inmobiliarios de la Ciudad

A partir del año 2016, la Dirección de Estudios y Proyectos Especiales comienza a estructurar el Observatorio de Valores Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, optimizándolo en el transcurso de los años con la mejora en los procedimientos y la calidad de los resultados obtenidos. La Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario a través de esta Dirección participa con el aporte de información del Observatorio de nuestra Ciudad, de la conformación del Mapa de Valores de Suelo en América Latina y el Caribe, junto a otras instituciones del país y de otros países. El Observatorio de Valores requiere de un trabajo continuo para el estudio del impacto de las transformaciones en el territorio de la Ciudad, tanto a nivel normativo como de obras públicas y de renovación del parque edilicio.

Su objetivo es determinar la “relación” entre la Valuación Establecida (Valor de Mercado AGIP), y el Valor Real de Mercado (Valor Venal), con un resultado ponderado construido empíricamente mediante el relevamiento de propiedades en venta, asimismo permite establecer las bases impositivas para el cobro del impuesto que mantengan un criterio de equidad social.

Los observatorios de valores, orientados al relevamiento masivo de datos del mercado inmobiliario, son una herramienta utilizada por organismos estatales como sistema de monitoreo para fijar valores que sigan la dinámica del mercado. Para entender mejor los valores resultantes se requiere hacer un análisis de los diferentes factores intervinientes.

La metodología instrumentada consistió en las siguientes etapas de trabajo:

Inicio:

Asignación de barrios a relevar en el año.

Trabajo de campo: Se relevaron los ofrecimientos de la vía pública mediante carteles de venta, se recorre el barrio bajo análisis, verificando su conectividad, infraestructura, mantenimiento, edificación existente, obras nuevas, etc.

Trabajo de gabinete: Se completó la planilla de relevamiento con datos relevados y recopilados del padrón inmobiliario, como Partida Matriz, Partida Horizontal, VFH, VIR, Categoría, Antigüedad, etc; para el cálculo y análisis del valor de mercado según los parámetros necesarios para la comparativa con los valores establecidos por AGIP

Se completó una planilla por barrio

Se buscaron los anuncios de las propiedades relevadas en los sitios web de las inmobiliarias.

También otros ejemplos en portales de venta de inmuebles por internet.

Se completó la información de unidades en venta a través de comunicación telefónica con inmobiliarias o propietarios.

Se elaboró un Informe por barrio describiendo y analizando los factores que pueden incidir directamente en el valor de las propiedades y en los terrenos.

Se realizó una selección y depuración de los datos para obtener valores de calidad, que permitan el análisis de los mismos según diferentes factores como ser valores según tipología, barrio, etc.

Se confeccionó y presentó el Observatorio de Valores de la Ciudad con el análisis de los datos obtenidos en el relevamiento mediante gráficos, mapas de valores, permitiendo tener

un panorama de la situación de los valores AGIP respecto de los valores de mercado en cada barrio en particular.

Se realizó también la proyección de valores propuestos para el siguiente año fiscal partiendo del Observatorio y el análisis del mercado inmobiliario. Visualizando el impacto de los aumentos estimados para los distintos barrios de la Ciudad.

Se requirieron 3 años de relevamiento para completar todos los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posterior al relevamiento y confección de planillas, se realizó el Observatorio de Valores y su Proyección.

d) Actuaciones trabajadas por período.

Corresponden a cada una de las novedades constructivas y/o económicas registradas en las parcelas y/o unidades funcionales de las edificaciones de la Ciudad.

En cada una de ellas se efectuó una modificación de la información registrada en el Padrón de inmuebles consecuencia de obras de modificación y/o novedades catastrales realizadas por sus propietarios.

En todos los casos el procedimiento se ajustó debidamente a lo establecido en los manuales confeccionados a ese efecto.

AÑO	TOTALES ALFANUMERICAS	TOTALES GRÁFICAS	TOTALES GENERALES
2020	17587	799	18366
2021	12453	79	12532
2022	19367	3670	23337
2023 (septiembre)	9095	1066	10161

e) Digitalización del Archivo de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario.

Se dio inicio en el mes de marzo de este año 2023 al Proyecto de Digitalización del Archivo de la Subdirección General, adjudicándose a la Empresa ADDOC la licitación para su realización.

En ese marco se iniciaron las tareas específicas de digitalización de 8.000.000 de imágenes y planos contenidas en aproximadamente 14.000 cajas ubicadas dentro del archivo físico de la calle Peron 3269 Planta Baja.

Se establecieron las acciones de coordinación entre la Subdirección General y la Empresa adjudicataria para la entrega, recepción, y devolución de la documentación para su posterior auditoría por muestreo y migración periódica de las imágenes digitalizadas hacia el servidor de la Subdirección General de Sistemas.

Para realizar las tareas de auditoría de la documentación digitalizada se designó al personal técnico de la Subdirección General implementando previamente un programa de capacitación y adopción de criterios de evaluación homogéneos.

El proceso se desarrolla en el archivo físico de la Subdirección General para lo cual la empresa adjudicataria instaló una isla de digitalización en este.

Se estima su finalización en el mes de Diciembre del año 2024.

3) PROYECTOS DESARROLLADOS E INDICADORES DE GESTIÓN.

a) Vuelo aerofotogramétrico.

Realizado en julio del año 2013.

La empresa GENMAP S.A, fue contratada para efectuar la captura de fotos aéreas de toda la Ciudad y su posterior restitución aerofotogramétrica con el objeto de determinar las modificaciones constructivas de los inmuebles que se pudiesen advertir desde el exterior ,comparando la imagen restituida y sus dimensiones con la información del Padrón de inmuebles de la Ciudad.

El procedimiento descripto permitió actualizar la base valuatoria de la Ciudad incorporando una superficie no declarada por los contribuyentes de 6.800.000 m2 en dos etapas, abarcando ampliaciones, y cambios de destino y categoría.

La primera de ellas incluyó un sector de la Ciudad abarcando un total de 4115 manzanas, la segunda correspondió a 8148 manzanas.

Se reglamentó el procedimiento por Resoluciones N.º155/AGIP/17,y N.º1771/DGR/14.

Las actualizaciones del Padrón fueron notificadas a cada contribuyente con carácter previo a efectuarse la liquidación por diferencias de avalúo.

Asimismo fueron resueltos los recursos presentados por los contribuyentes ratificando o rectificando la valuación notificada, en todos los casos se realizó la inspección previa.

Detecciones a incorporar.

CRITERIO DE SELECCIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL PADRÓN:

Partidas con Superficie Empadronada	% Mínimo de Ampliación a Incorporar
Menor a 500 m2	3%
500 – 5000 m2	2%
Mayor a 5000 m2	1%

DETECCION DE POLIGONOS NO DECLARADOS:

Donde se verifica la diferencia constructiva (polígonos) detectada por el vuelo.

APOYO CON FOTO DE FACHADA.

En caso de dudas y que la se encuentre en frente de la se utiliza la foto de fachada de View

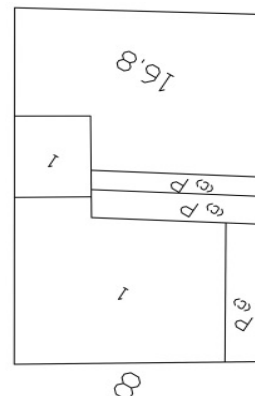


detección
parcela
Street

APOYO CON FOTO DE MANZANA.



En el caso que la duda de la detección fuera en el fondo de la parcela se utiliza como apoyo la foto de manzana de vuelo.



INSPECCIÓN EVENTUAL.

APOYO CON

Cuando fuese necesario por indeterminaciones significativas en el análisis de los datos anteriormente descriptos, se realizarán verificaciones in-situ de las mejoras detectadas, sobre todo en aquellos casos en que estas revistiesen gran magnitud respecto de la superficie originalmente empadronada, o bien su imagen exterior no guardase relación alguna con lo ya registrado.

CONFECCIÓN DEL FORMULARIO DENOMINADO FICHA DE CAMPO EL CUAL INCLUYE TODAS LAS NOVEDADES DETECTADAS Y SE INCORPORA EN FORMA DIGITAL Y REMOTA AL SISTEMA GICE.

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FICHA DE CAMPO Y GRABACIÓN PARTIDA MATRIZ Y ADICIONALES

DATOS FOTO		DATOS PARCELARIOS		UBICACIÓN DEL INMUEBLE		DATOS UBICACIÓN		OBSERVACIONES	
		PARTIDA 229.385		CALLE		PUERTA		FECHA DE CONFORMIDAD DE LA VIGENCIA	
		RECIBIÓ 47 035B 010A		20 126 SUNCHALES		586 590		22/05/1997	
		47 035B 010A		19 075 ROJAS		2 099 2 099			
FECHA		HORIZONTAL		VERTICAL		BLINDO			
1		X							
FECHA SINGULA		FECHA TRISOLA		FECHA SINGULA		FECHA TRISOLA			
24/03/1997		01/10/1990		04		02/02/2017			
ACTUALIZÓ		741305 CATR/1997		RECUENTE					
RECIBIÓ DE LA FOTO		X		DATOS DEL PROPIETARIO		C.U.I.T.			
1				NOMBRE Y DIRECCIÓN		RÉGIMEN			
2				CONSORCIO DE PROPIETARIOS		24 CAPITAL FEDERAL		1.410	
3				CONSORCIO DE PROPIETARIOS		24 CAPITAL FEDERAL		1.410	
4				FECHA SINGULA		FECHA TRISOLA			
5				20126 SUNCHALES		586		590	
6				20 126 SUNCHALES		586		590	
FECHA SINGULA		FECHA TRISOLA		FECHA SINGULA		FECHA TRISOLA			
01/07/2013		54		74		20126 SUNCHALES		586	
PARTIDAS MATRICES DE BAJO									
FC		EE		2009005		2017			
RECIBIÓ		0		X					
FC		229385		2017					
DATOS DEL TERRENO									
SOLERA		E 03		E 03		E 03		E 03	
246		13.09		18.79		0.006300		1 0	
246		49.00		18.79		0.06630		0 0	
FECHA DE SUPERVISIÓN		FECHA DE SUPERVISIÓN		FECHA DE SUPERVISIÓN		FECHA DE SUPERVISIÓN			
06/02/2017		932		937		924			

ANTECEDENTES.

DETALLE DE LOS RESULTADOS MAS RELEVANTES DEL VUELO REALIZADO EN EL AÑO 2013.

Las fotos fueron obtenidas en julio de 2013.

La restitución, la recepción de resultados en parcelas con diferencias constructivas, y la incorporación de estas al Padrón, se adecuó al siguiente cronograma:

Etapas 1) Partidas Matrices desde 02/14 al 04/16, Partidas Horizontales desde 05/16 al 08/17.

Etapas 2) Partidas Matrices desde 08/17 al 01/20, Partidas Horizontales desde 02/20 al 06/21.

OPERATIVO VUELO	ETAPA I	ETAPA II
PARTIDAS INVOLUCRADAS		
PARTIDAS QUE REGISTRARON DIFERENCIAS POSITIVAS RESPECTO DE LA BASE EMPADRONADA.	50.407	73.160
PARTIDAS QUE REGISTRARON DIFERENCIAS NEGATIVAS RESPECTO DE LA BASE EMPADRONADA.	18.094	27.899
SUBTOTAL	68.501	101.059
TOTAL	169.560-100%	

PARTIDAS QUE REGISTRARON DIFERENCIAS POSITIVAS SOBRE LA BASE EMPADRONADA.		
PARTIDAS MATRICES SIN HORIZONTALES.	34.228	50.548
PARTIDAS MATRICES CON HORIZONTALES.	16.179	22.612
SUBTOTAL	50.407	73.160
TOTAL	123.567	
% RESPECTO DEL TOTAL DE PARTIDAS QUE ARROJARON DIFERENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS, 169.560	72%	

PARTIDAS QUE SURGEN DE APLICAR LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE RELACIONAN LOS PORCENTUALES DE SUPERFICIE DETECTADOS RESPECTO DE LA SUPERFICIE EMPADRONADA-RESOLUCIÓN N°1771-DGR 2014 y RESOLUCIÓN N.º 155-AGIP-2017.		
PARTIDAS MATRICES	22.829	43.436
PARTIDAS CON HORIZONTALES	10.335	15.551
SUBTOTAL	33.164	58.987
TOTAL	92.151	
% RESPECTO DEL TOTAL DE PARTIDAS CON DIFERENCIAS POSITIVAS, 123.567.	74%	

PARTIDAS FINALMENTE INCORPORADAS AL PADRÓN POR EL OPERATIVO, UNA VEZ SEPARADAS AQUELLAS QUE EN FORMA SIMULTÁNEA AL VUELO SE HALLABAN EN PROCESO DE INCORPORACIÓN POR OTRA CAUSA (DDJJ/PLANOS/ETC).		
PARTIDAS MATRICES	20.677	37.363
PARTIDAS CON HORIZONTALES HASTA 5 UF	6.309	10.236
SUBTOTAL	26.986	47.599
TOTAL	74.585	
% DE PARTIDAS INCORPORADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL OPERATIVO VUELO RESPECTO DE LAS QUE ARROJARON DIFERENCIAS POSITIVAS, 123.567	60%	

M2 INCORPORADOS		
PARTIDAS MATRICES	2.225.121	3.690.677

IF-2024-06566882-GCABA-MGEYA

PARTIDAS CON HORIZONTALES	317.772	499.607
SUBTOTAL	2.542.893	4.190.284
TOTAL	6.733.177	

Del total de **6.733.177m²** incorporados, **4.037.794m²** corresponden a superficies nuevas no declaradas, mientras que **2.695.383m²** corresponden a superficies ya existentes en el Padrón a las que se les modificó el destino y/o la categoría aumentando su VFH. sin haber declarado el contribuyente estos cambios o mejoras.

La dinámica de actualización del Padrón incluyo la incorporación directa de las superficies no declaradas según la información suministrada por el proceso de restitución volumétrica, la notificación previa del **nuevo Valor Fiscal Homogéneo (VFH)** al contribuyente, resultado de las mejoras detectadas, y la conformidad tácita de esos valores pasado el lapso de los 15 días desde la notificación sin haber recibido reclamo, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el Código Fiscal.

En este escenario el porcentaje de reclamos recibido desde la implementación del vuelo fue del 3% sobre las 74585 partidas cuyo VFH fue modificado, y de este mas del 50% fue desestimado luego de la inspección in-situ de las mejoras realizadas.

Antes del vuelo en Diciembre del año 2012 el Padrón de inmuebles de la Ciudad arrojaba un total aproximado de **224.000.000 de M²**, dato que surge de la suma de las superficies incorporadas desde el año 1930 hasta esa fecha, desagregadas según su vigencia de incorporación, es decir la fecha en que comenzaron a tributar, el vuelo incorporó **6.733.177m²** lo que equivale al **3,00% del total de lo ingresado al Padrón desde el año 1930.**

Por otra parte debe considerarse también que el relevamiento aéreo realizado en el año 1990/91 por la Empresa Catrel S.A permitió incorporar aproximadamente 70.000.000 de M² no declarados que **fueron incorporados al Padrón con vigencias entre los años 1988/1997, con picos entre los años 1992/1994.**

Por lo que para determinar la **relación entre superficie declarada y superficie sin declarar determinada por el vuelo aerofotogramétrico** debemos restar esta última del total del padrón y así obtendremos la superficie permisada y/o declarada por los contribuyentes hasta el año 1990, tendremos entonces **224.000.000m² – 70.000.000m² = 154.000.000m²**, y la relación con los resultados del vuelo del año 2013 será ahora **4,37%.de la superficie oportunamente declarada.**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN TÉRMINOS DE INGRESOS:

Considerando moneda Constante, y VFH e impuestos ajustados a Ley Tarifaria 2021):

- Novedades catastrales conformadas: 62.000
- Novedades catastrales sin conformar: 13.000 (se consideran para las proyecciones como conformadas al 31/12/2021).
- Total Novedades catastrales analizadas para las proyecciones: **75.000**

- Proyecciones:

- a. Incremento en el VFH : **\$ 35.000.000.000** millones o sea, un 1.1% sobre un total de **\$ 3.181.818.181.818,182**; ,(equivalentes en dólares americanos al cambio no oficial de 150\$/dólar), a **\$ 21.212.121.212,121u\$\$.**
- b. Impuesto por Diferencias de Avalúo (2013/2021): **\$ 4.600 millones**
- c. Impuesto por ABL (2015/2021): **\$ 2.800 millones**
- d. **Impuesto Total Generado por Vuelo (2013/2021): \$ 7.400 millones (b+c).**
- e. **Impuesto a emitir en los próximos 10 años (2022/2032): \$ 8.700 millones.**
- f. **Total ingresos esperables 2013/2032 a moneda constante del año 2021: \$ 16.100.000.000.**

Se resalta este último dato ya que los estándares internacionales aconsejan **realizar vuelos de actualización cada 10 años** en ciudades con escala urbana del tipo de Buenos Aires.

Resulta también oportuno tener en cuenta que la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad realizó en el año 2017 un vuelo, **(aunque restituido en imágenes en forma parcial)**, que permitirá iniciar su comparación con los resultados de un nuevo vuelo que se realice, ello a efectos de determinar la existencia o no de las modificaciones a esa fecha y, en el supuesto de determinar que las mejoras detectadas **ya subsistían en el año 2017**, retrotraer a este su vigencia evitando así la pérdida de ingresos por diferencias de avalúo de períodos no prescriptos,(2017/2021).

Efectuada una consulta respecto del costo aproximado de la realización actual de un vuelo de similares características al del año 2013 incorporando los avances tecnológicos hoy disponibles , se obtuvo como estimación el precio de **U\$S 1.330.000**, incluyendo en esa suma el monto correspondiente al IVA.

A continuación se transcriben las Resoluciones que regularon el proceso de incorporación de inmuebles al Padrón resultado del vuelo aerofotogramétrico realizado.

RESOLUCIÓN N.º 1771/DGR/14 Buenos Aires, 4 de julio de 2014 VISTO: Lo establecido en el Art. 262 del Código Fiscal (T.O. 2013 y Modificatorias por Ley 4807) respecto de la omisión de denuncia de variaciones producidas en un inmueble establecida en el Art. 259 del mismo texto ordenado y CONSIDERANDO: Que se ha implementado en la Ciudad un operativo de detección de diferencias constructivas en los inmuebles a través de la realización de un vuelo y la restitución fotogramétrica de los volúmenes existentes en cada parcela. Que es necesario reglar el procedimiento para la incorporación de novedades constructivas detectadas por dicho operativo cuyo desarrollo está a cargo de la Dirección Control de Empadronamientos de la Subdirección General de

IF-2024-06566882-GCABA-MGEYA

Empadronamiento Inmobiliario; Que dichas novedades, no han sido comunicadas oportunamente por sus propietarios, omitiendo así la obligación de denunciar cualquier modificación que se produce en un inmueble, conforme lo prevé el artículo 262 del Código Fiscal (T.O. 2013 y Modificatorias por Ley 4807). Que tal omisión, constatada por la Administración determina que se deba fijar una nueva valuación para el inmueble, ajustada a la nueva realidad constructiva detectada y que difiere de la que se encuentra registrada en los padrones de la AGIP; Que en consecuencia es necesario establecer el procedimiento y los parámetros a aplicar por los agentes valuadores de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en el proceso de incorporación de las novedades constructivas que se detecten; Que, conforme los términos del artículo 253 del Código Fiscal (T.O. 2013 y Modificatorias por Ley 4807), esta Dirección General se encuentra facultada para rever las bases de datos valuatorios, que se elaboran en función a las construcciones y características constructivas generando así una nueva valuación. Por ello, en virtud de las disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el artículo 5 del Código Fiscal (T.O. 2013 y Modificatorias por Ley 4807) y la Resolución N° 949/AGIP/2013,

LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS RESUELVE

Artículo 1°.- Establécese el procedimiento para la incorporación de novedades constructivas detectadas a través del denominado "Operativo Vuelo". Artículo 2°.- La Empresa Proveedora "GENMAP Infraestructura Geoespacial" (EP) entregará los Listados Originales (LO) a la Dirección Control de Empadronamientos (DCE) y a la Dirección Sistemas de Información Geográfica (DSIG), de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario. N°4434 - 10/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 74 Artículo 3°.- Listados Originales: Los LO contienen la información de los polígonos respecto de los que se efectuó restitución de información surgida del vuelo pertinente; de dichos listados, la Dirección Control de Empadronamientos y la Dirección Sistemas de Información Geográfica seleccionarán, luego de realizar la verificación en la base del sistema GICE, aquellas partidas matrices y/u horizontales correspondientes a los inmuebles que introdujeron modificaciones y que, asimismo, fue omitida su declaración por el contribuyente y/o responsable ante la AGIP. Artículo 4°.- La DSIG comparará la información de cada parcela contenida en dichos listados con el último empadronamiento vigente registrado en el Sistema GICE. Si como resultado de dicha comparación se detecta la existencia de superficies inferiores registradas en el mencionado sistema, se conformará un ARCHIVO ESPECIAL. Artículo 5°.- No serán objeto de actualización de empadronamiento, aquellas partidas cuya superficie en exceso o positiva detectada, no supere: a) El 5% (cinco por ciento) de la superficie propia cubierta en empadronamientos menores a 500 (quinientos) metros cuadrados; b) El 3% (tres por ciento) de la superficie propia cubierta en empadronamientos menores a 5.000 (cinco mil) metros cuadrados y mayores a 500 (quinientos) metros cuadrados; c) El 2% (dos por ciento) de la superficie propia cubierta en empadronamientos mayores a 5.000 (cinco mil) metros cuadrados. Artículo 6°.- Por cada partida que supere los parámetros previstos en el artículo anterior se creará un archivo Excel en la Base denominada "D.C. EMPADRONAMIENTO", con un detalle de la cantidad de partidas detectadas por el "Operativo Vuelo", con su correspondiente información catastral, la superficie detectada y, a su vez, se realiza una distinción entre Partidas Matrices y Partidas Horizontales. Artículo 7°.- La DCE cotejará los archivos generados conforme lo previsto en el artículo anterior con el Sistema de Seguimiento Interno de Actuaciones y el SADE, a fin de individualizar los casos que, si bien están contenidos en los LO, se encuentran a su vez en proceso de verificación con documentación ingresada a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario. En caso afirmativo, esa partida continuará su proceso de empadronamiento conforme lo previsto en la normativa vigente. En caso de no detectar un procedimiento de verificación

IF-2024-06566882-GCABA-MGEYA

ya iniciado, se realizará un cotejo de esas partidas con el listado de partidas incluidas en el denominado operativo "TABLET" (Declare sus metros), a fin de reunir la mayor cantidad de elementos disponibles para lograr un empadronamiento definitivo lo más preciso posible (en particular en lo atinente a destino, categoría, refacciones recientes, etc.). Artículo 8°.- Luego del realizado el procedimiento expuesto en el artículo anterior, y cuando se trate de partidas matrices, la DCE procederá a confeccionar un expediente que contendrá la siguiente documentación: 1. Documento Ficha de Campo, con la inclusión de las novedades constructivas que surgen del Operativo, que dará lugar al nuevo empadronamiento. 2. Planilla entregada por la Empresa Proveedora correspondiente a la partida matriz detectada por el Operativo Vuelo, con los correspondientes datos del vuelo. 3. Croquis de la parcela correspondiente (archivo extensión ".dwg"). Artículo 9°.- Cuando se trate de partidas horizontales, la DCE realizará un cotejo con el Sistema Web Gis y Google Earth a fin de establecer la/s unidad/es funcional/es en la/s cual/es se ejecutaron las modificaciones. De dicho cotejo puede suceder: 1. que se establezca/n la/s unidad/es funcional/es. En este caso se confecciona el documento Ficha de Campo con la inclusión de las novedades constructivas que surgen del Operativo, que dará lugar al nuevo empadronamiento de la/s partida/s horizontal/es que corresponda/n. 2. que no se establezca la/s unidad/es funcional/es. En este caso si la diferencia es mayor al 10% de la superficie total del inmueble en cuestión, se procederá a realizar la inspección. 3. De no superar el porcentaje establecido en el punto anterior, se procederá a empadronar la diferencia detectada sobre la partida matriz sin realizar inspección. Artículo 10°.- Consideraciones Generales: N°4434 - 10/07/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 75 a. Se crea el Código Motivo N° 74 (Detección por Vuelo) que será siempre utilizado como segundo Código Motivo de Avalúo. b. Se establecerá en todos los casos como fecha de vigencia 07/13, fecha en la cual se finalizó la restitución del vuelo. c. Si la diferencia detectada supera los 2.000 (dos mil) metros cuadrados se determinará previo a proceder al empadronamiento de estas novedades constructivas, la antigüedad de dichas modificaciones. Para esto se utilizará el Google Earth, u otro método que permita determinar la antigüedad de la edificación. d. La diferencia de superficie detectada se incorporará al padrón inmobiliario con el mismo destino, categoría y puntajes que el destino con mayor valor existente en la partida que se trate, con excepción de: 1. El destino 01 (vivienda unifamiliar) en categorías E y D cuando la superficie modificada detectada sea mayor o igual al 20% (veinte por ciento) y en categorías C o superior sea mayor o igual al 30% (treinta por ciento), de la superficie existente, se procederá a modificar a la categoría inmediata superior. 2. El destino 01 (vivienda unifamiliar) en categoría E, en el único caso que se trate de una ampliación por incorporación de un Natatorio, se procederá a modificar la categoría en "D". 3. El destino 02 (vivienda multifamiliar) en categoría E, cuando la superficie detectada sea igual o mayor al 20% (veinte por ciento) de la superficie existente, se procederá a modificar a categoría "D" todos los ítems constructivos del mismo destino. 4. Cuando coexistan los destinos 01 (vivienda unifamiliar) y 05 (negocios, centros de compras, galerías comerciales, veterinarias, cajeros automáticos, salones, entidades financieras (sin tesoro), o destino 02 (vivienda multifamiliar) y 05 (negocios, centros de compras, galerías comerciales, veterinarias, cajeros automáticos, salones, entidades financieras (sin tesoro), y no fuese posible establecer si corresponde la novedad constructiva al destino 05, se asignará la diferencia detectada a los destinos 01 o 02, según corresponda. Artículo 11°.- Regístrese, comuníquese a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lois

RESOLUCIÓN N.º 155/AGIP/17 Buenos Aires, 19 de mayo de 2017 VISTO: LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 282, 288 Y 291 DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2017), Y

IF-2024-06566882-GCABA-MGEYA

CONSIDERANDO: Que el artículo 288 del Código Fiscal (t.o. 2017) establece que toda variación que se produce en un inmueble y que da lugar a la revisión del avalúo existente, debe ser declarada por el responsable dentro de los dos (2) meses de producida, ante esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; Que el artículo 291 del citado texto legal prevé que en todos los casos en que el contribuyente omita total o parcialmente la denuncia prevista en el mencionado artículo 288, el tributo resultante de la modificación producida en el valor de los inmuebles se calculará para cada período fiscal o parte correspondiente del mismo, de conformidad con las prescripciones de la respectiva Ley Tarifaria, al que se adicionarán los intereses y multas pertinentes; Que asimismo, el artículo referido dispone que la fecha de incorporación al padrón inmobiliario de las modificaciones de valuación, será aquella en que las mismas se hallen en condiciones de devengar los gravámenes que les sean propios; Que se ha implementado un operativo de detección de diferencias constructivas en los inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la realización de vuelos y la restitución fotogramétrica de los volúmenes existentes en cada parcela, cuyo desarrollo se halla a cargo de la Dirección Control de Empadronamientos dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas; Que ante la omisión de denuncia de las variaciones producidas en los inmuebles por parte de los contribuyentes, en forma total o parcial, resulta de aplicación el procedimiento fijado en el citado artículo 291, debiendo la Administración fijar una nueva valuación para el inmueble, ajustada a la nueva realidad constructiva detectada y que difiere de la que se encuentra registrada en los padrones de esta Administración Gubernamental; Que en consecuencia, es preciso reglamentar el procedimiento para la incorporación de las novedades constructivas detectadas mediante los mencionados operativos, fijando los parámetros a aplicar por los agentes valuadores de esta Administración Gubernamental durante el proceso de incorporación de las novedades constructivas que se detecten; Que el artículo 282 del Código Fiscal vigente prevé los supuestos de revisión de las valuaciones de los inmuebles, procediendo a su actualización, entre otros, por construcción, ampliación, reedificación, refacción, demolición o cualquier clase de transformaciones en el edificio. Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, Nº 5134 - 24/05/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 34

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS RESUELVE

Artículo 1.- Establécese el procedimiento para la incorporación de novedades constructivas detectadas a través del denominado "Operativo Vuelo". Artículo 2.- La Empresa Proveedora "GENMAP Infraestructura Geoespacial" (EP) entregará los Listados Originales (LO) conteniendo la información de los polígonos respecto de los que se efectuó restitución de información surgida del vuelo pertinente, a las Direcciones Control de Empadronamientos y Sistemas de Información Geográfica, ambas dependientes de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. Artículo 3.- Las Direcciones Control de Empadronamientos y Sistemas de Información Geográfica seleccionarán de los Listados Originales (LO), luego de realizar la verificación en la base del Sistema GICE, aquellas partidas matrices y/u horizontales correspondientes a los inmuebles que introdujeron modificaciones y que, asimismo, fue omitida su declaración por los contribuyente y/o responsables ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Artículo 4.- La Dirección Sistemas de Información Geográfica comparará la información de cada parcela contenida en los Listados Originales (LO) con el último empadronamiento vigente registrado en el Sistema GICE. En el supuesto de detectarse la existencia de diferencias de superficies, usos o cualquier otra característica, respecto del registrado en el mencionado sistema, se conformará un registro especial de datos. Artículo 5.- No serán objeto de actualización de empadronamiento aquellas partidas correspondientes a inmuebles cuya superficie en exceso o positiva detectada, no supere:

a) El 3% (tres por ciento) de la superficie propia cubierta en empadronamientos de hasta

500 (quinientos) metros cuadrados; b) El 2% (dos por ciento) de la superficie propia cubierta en empadronamientos de hasta 5.000 (cinco mil) metros cuadrados y mayores a 500 (quinientos) metros cuadrados; c) El 1% (uno por ciento) de la superficie propia cubierta en empadronamientos mayores a 5.000 (cinco mil) metros cuadrados. Artículo 6.- Las partidas que superen los parámetros previstos en el artículo anterior serán registradas en la base de datos denominada "D.C. EMPADRONAMIENTO", debiéndose enumerar las partidas correspondientes a los inmuebles detectados en cada "Operativo Vuelo", clasificarlas entre partidas matrices y partidas horizontales y detallar la información catastral y la superficie detectada. Artículo 7.- La Dirección Control de Empadronamientos procederá al cotejo de la base de datos "D.C. EMPADRONAMIENTO" con el Sistema de Seguimiento Interno de Actuaciones, a fin de individualizar aquellos casos que se encuentran en proceso de verificación con documentación ingresada a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario. En el supuesto que la partida se halle registrada en el citado Sistema, se proseguirá con la tramitación del proceso de empadronamiento mediante dichas actuaciones. En caso de no detectarse un procedimiento de verificación ya iniciado, se realizará un cotejo de esas partidas con el listado de partidas incluidas en el denominado operativo "TABLET" y "Declare sus metros", a fin de reunir la mayor cantidad de elementos disponibles para lograr la máxima precisión en el empadronamiento (destino, categoría, refacciones recientes, etc.). Asimismo, se podrán disponer verificaciones in situ cuando las diferencias entre las superficies y/o destinos de las construcciones resulten sumamente significativas. Artículo 8.- En relación con las partidas matrices, la Dirección Control de Empadronamientos procederá a iniciar un expediente electrónico y continuará el proceso por el Sistema GICE, el cual deberá contener la siguiente documentación: N° 5134 - 24/05/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 35 1.- Documento Formulario (Ficha de Campo y Grabación), con la inclusión de las novedades constructivas que surgen del Operativo que dará lugar al nuevo empadronamiento. 2.- Planilla entregada por la Empresa Proveedora correspondiente a la partida matriz detectada por el Operativo Vuelo, con los correspondientes datos del vuelo. 3.- Croquis de la parcela correspondiente al empadronamiento vigente (archivo extensión PDF) 4.- Croquis de la parcela correspondiente enviada por la Empresa Proveedora marcando la diferencia constructiva (archivo extensión PDF) 5.- Archivo jpg de la Sección-Manzana, enviada por la Empresa Proveedora. Artículo 9.- Respecto de las partidas horizontales, la Dirección Control de Empadronamientos realizará un cotejo con el Sistema Parcela Digital Inteligente para obtener el plano de mensura horizontal (MH) a fin de establecer la/s unidad/es funcional/es en la/s cual/es se ejecutó/aron la/s modificación/es, pudiendo suceder que: 1.- Se establezca/n la/s unidad/es funcional/es En este caso se confecciona el documento Formulario Ficha de Campo con la inclusión de las novedades constructivas que surgen del Operativo, que dará lugar al nuevo empadronamiento de la/s partida/s horizontal/es que corresponda/n. Asimismo, se incorporará al padrón inmobiliario con el mismo destino, categoría y puntaje correspondiente al empadronamiento vigente para dicha unidad funcional. 2.- No se establezca/n la/s unidad/es funcional/es. En este caso se procederá a realizar la inspección correspondiente. En el supuesto de no poder ingresar al/a los inmueble/s por cuestiones ajenas a esta Administración, se empadronarán dichas modificaciones sobre la partida matriz. Artículo 10.- La incorporación de las novedades constructivas detectadas a través del "Operativo Vuelo" será efectuada con el Código Motivo N° 74 (Detección por Vuelo), el cual será siempre utilizado como segundo Código Motivo de Avalúo. Artículo 11.- En el supuesto que la diferencia detectada supere los 2.000 (dos mil) metros cuadrados se determinará, previo a proceder al empadronamiento de estas novedades constructivas, la antigüedad de dichas modificaciones. A tales efectos, se utilizará el Google Earth, u otro método que permita determinar la antigüedad de la edificación. Artículo 12.- Cuando las diferencias de superficie se detectan en partidas

matrices, se incorporarán al padrón inmobiliario con el mismo destino, categoría y puntajes que el destino con mayor valor existente en la partida que se trate, con excepción de: 1.- El destino 01 (vivienda unifamiliar) en categoría D, cuando la superficie modificada detectada sea mayor o igual al 20% (veinte por ciento), y en categorías C o superior, cuando sea mayor o igual al 30% (treinta por ciento) de la superficie existente, se procederá a modificar a la categoría inmediata superior. 2.- El destino 01 (vivienda unifamiliar) en categoría E, se procederá a modificar la categoría en "D". 3.- Cuando coexistan los destinos 01 (vivienda unifamiliar) y 05 (negocios, centros de compras, galerías comerciales, veterinarias, cajeros automáticos, salones, entidades financieras (sin tesoro), o destino 02 (vivienda multifamiliar) y 05 (negocios, centros de compras, galerías comerciales, veterinarias, cajeros automáticos, salones, entidades financieras (sin tesoro), y no fuese posible establecer si corresponde la novedad constructiva al destino 05, se asignará la diferencia detectada a los destinos 01 o 02, según corresponda. Artículo 13.- Las modificaciones de empadronamiento tendrán vigencia a partir del mes de julio de 2013, fecha en la cual se finalizó la restitución del vuelo. N° 5134 - 24/05/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 36 Artículo 14.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ballotta

4) FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE HAYAN INCIDIDO EN LOS LOGROS OBTENIDOS.

El desarrollo de acciones y el consecuente logro de los objetivos proyectados es consecuencia de la coordinación de factores diversos que varían según el objetivo a alcanzar.

No obstante lo anterior, sí existen algunas variables que resultan comunes a algunos de ellos.

- a) En primer lugar mencionamos la calificación del Recurso humano asignado a algunos proyectos que requieren formación específica el cual en general no está disponible en el ámbito del GCBA, razón por la cual es sumamente difícil reemplazarlo cuando se producen bajas, esto es aplicable al caso de los valuadores de inmuebles que requieren un entrenamiento particular para el desempeño de sus actividades.
- b) Una variable sustantiva que incide en forma directa en los logros obtenidos corresponde a la disponibilidad de equipamiento informático en cantidad, calidad y actualización permanente. Esto se agudiza en el caso de los equipos informáticos utilizables para la construcción de documentación gráfica respaldatoria de las novedades constructivas y por lo tanto, valuatorias de los inmuebles.
- c) Asimismo similar situación se produce en la provisión de licencias de sistemas de tipo QGIS aptos para la espacialización de variables físicas urbanas cuya ponderación por capas de información permite determinar los valores de mercado de las distintas tipologías de inmuebles.
- d) Luego esa información será determinante para proponer los valores fiscales homogéneos de cada ejercicio fiscal.

- e) Una mención especial corresponde al estado del edificio sede de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, Peron 3269, el cual no recibe el mantenimiento periódico necesario para que la totalidad del personal pueda desarrollar sus funciones. Al respecto es imperioso el arreglo integral de las cubiertas de chapa de zinc galvanizado que están muy deterioradas en diversos sectores y no pueden evitar el ingreso de importante caudal de agua de lluvia, habiéndose dañado una cantidad sustantiva de equipos tipo PC de sus usuarios.
- f) Como factor positivo se destaca la capacitación permanente de agentes técnicos en materias en las que concurren temáticas valuatorias y catastrales actualizándose en todo aquello que corresponda a las nuevas disposiciones de la Ley de Catastro y el Código Civil.
- g) La misma incidió de manera muy favorable en el desarrollo del Observatorio de Valores de inmuebles y en la calidad y precisión de los resultados obtenidos.
- h) El registro de los valores de mercado y su variación anual es una instancia necesaria para su comparación con los valores fiscale que se establezcan anualmente.
- i) Por último mención especial se hace respecto a las falencias del sistema GICE el cual carece de asistencia técnica, mantenimiento continuo, e imposibilidad de actualizaciones siendo todo ello sustantivo para la actualización del Padrón de inmuebles.

5) DESCRIPCIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

En consideración a lo expuesto precedentemente, se recomienda implementar las acciones que permitan corregir los factores negativos señalados.

Especial énfasis se focaliza en la asistencia técnica y continua del sistema **GICE, Gestión Integral del Catastro Económico**, y la apertura y flexibilidad de este para implementar nuevas aplicaciones .

La dinámica natural del proceso de empadronamiento de inmuebles, y su evolución continua, impone la necesidad de dar cumplimiento a nuevas pautas que surgen de las modificaciones de la legislación que lo sustenta y la política tributaria aplicada.

En esa inteligencia se impone disponer de un sistema informático flexible, integral y con adecuado y permanente soporte técnico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-06566882-GCABA-MGEYA

Buenos Aires, Miércoles 7 de Febrero de 2024

Referencia: Otra documentación

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.02.07 09:13:16 -03:00

Juan Luis Gabriel GILLI
20136531051
-

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.02.07 09:13:17 -03:00